



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/25/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

התובעת

נציגות הבית המשותף מרחוב שד' חן 8 רחובות

באמצעות ב"כ: עו"ד נאוית קובילינסקי קופרשטיין
ארנסט סימון 3 ב', רחובות
טל': 050-6802271 פקס: 08-9102141

נגד

הנתבעים

1 צפריר יוסף
שד חן 8, רחובות

2 צפריר גינה
שד חן 8, רחובות

3 הורוביץ בתיה
שד חן 8, רחובות

פסק דין

עניינה של תביעה זו – לאפשר גישה לתובעת לגג הבית המשותף אשר חלקו מהווה רכוש משותף.

א. העובדות הרלבנטיות והשתלשלות ההליך:

1. ענייננו בבית משותף ברחוב שדרות חן 8 רחובות המצוי במקרקעין הידועים כגוש 3702 חלקה 237 (להלן: "**הבית המשותף**"). התובעת היא נציגות הבית המשותף. הנתבעים 1-2 הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 11 אשר אליה מוצמד שטח של 125.40 מ"ר מן הגג. הנתבעת 3 היא בעלת הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 10 אליה מוצמד שטח של 123.10 מ"ר מן הגג. דירות הנתבעים 1-3 הן הדירות המצויות בקומה הרביעית והעליונה בבית המשותף. לבית המשותף נרשם תקנון מוסכם.
2. הנתבעת 3 צורפה להליך זה בשלב מאוחר וזאת במסגרת החלטתי מיום 15.11.22 ולאחר שהשתתפה בביקור שנערך על ידי בבית המשותף ותוך שניתנה הסכמתה לצירופה להליך זה.



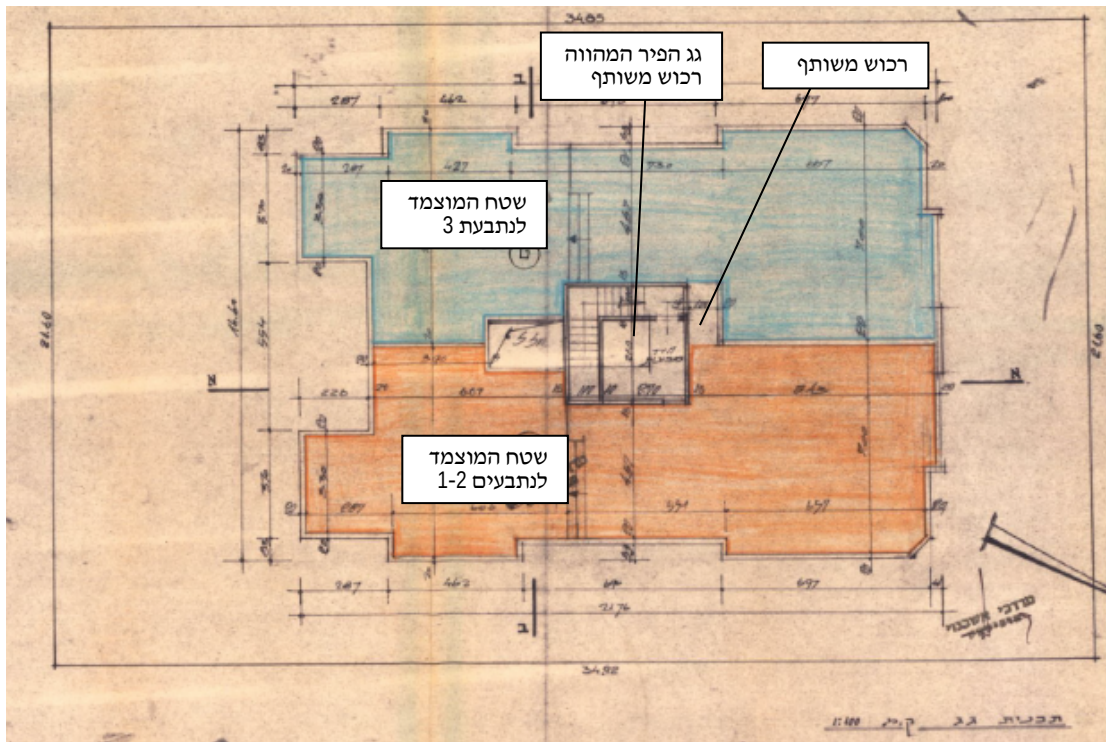
מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/25/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. למען שלמות התמונה יצוין כי בכתב התביעה עתרה התובעת למספר סעדים לגבי רובם הגיעו הצדדים להסכמות בדיון שהתקיים ביום 21.9.2022. כל שנותר להכריע בו כעת היא שאלת הגישה לגג הבית המשותף.

4. למען הנוחות מצורף החלק הרלבנטי מתשריט הבית המשותף המתאר את שטח גג הבית תוך תיאור השטחים אליהם נדרשת הגישה בהיותם רכוש משותף.



ב. טענות הצדדים בנוגע לשאלת הגישה לגג:

5. לטענת התובעת הנתבעים חסמו את הגישה לחלק מגג הבית המהווה רכוש משותף באמצעות דלת פלדלת הנעולה באופן קבוע, כאשר המפתח מצוי בידיהם בלבד. נטען כי לא קיימת כל גישה חלופית לגג וחסידת הגישה לגג המשותף אסורה ואף מסוכנת במקרי חירום. התובעת טענה כי פנתה בעניין זה לנציג האגודה לתרבות הדיור אשר קבע כי מוטלת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/25/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חובה על בעלי הדירות בקומה העליונה לאפשר לנציגות הבית המשותף גישה לגג. לפיכך דרשה התובעת ליתן צו המורה לנתבעים להעביר לה באמצעות מי מנציגיה מפתח לדלת הכניסה לגג לאלתר ולאסור החלפת המנעול ללא מתן מפתח מתאים לנציגות.

6. לטענת הנתבעים מתן מפתח לגג כמוהו כמתן מפתח לדירתם הפרטית ואף נטען כי דברים אלו צוינו גם על ידי האגודה לתרבות הדיור. עוד טענו הנתבעים כי בגג הם מחזיקים רכוש פרטי רב ומכאן החשש שאם יינתן מפתח לגג רכושם יינזק. עוד נטען כי הנתבעים 1-2 יחד עם הנתבעת 3 ביצעו תיקוני איטום בגג אשר היו באחריות הרכוש המשותף זאת לאחר שדרישותיהם לנציגות בעניין לא נענו.

ג. ביקור במקום:

7. ביום 15.11.22 נערך על ידי ביקור במקום בנוכחות הצדדים. במהלך הביקור הצדדים הראו לי את הגג התחתון אשר רובו הגדול מוצמד לשתי הדירות העליונות מלבד שטח קטן הצמוד לדלת הכניסה לגג אשר על פי תשריט הבית המשותף הוא שטח משותף. בנוסף הראו לי הצדדים את הגג העליון מעל הפיר אשר מהווה רכוש משותף והגישה אליו היא אך ורק משטח הגג התחתון. בתום הביקור הוסכם כי תינתן הכרעתי לאור החומר המצוי בתיק ועל סמך הביקור במקום.

ד. דיון והכרעה:

8. אקדים אחרית לראשית ואבהיר כי לאחר שקילת טענות הצדדים, אני סבורה כי דין התביעה להתקבל. להלן יפורטו טעמיי.

9. הוראת סעיף 52 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין") מסדירה, בין היתר, הגדרת ההיגד 'רכוש משותף', בקבעה לאמור: "רכוש משותף - כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת" (ההדגשה אינה במקור - צ.ק.ש).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/25/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הגדרת הרכוש המשותף בבית המשותף הינה שיוויון, "כל מה שאינו רשום כדירה הוא בגדר רכוש משותף" (פרופ' י' ויסמן, דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), 392).

10. בנוסף בהתאם להוראת סעיף 55(א) לחוק המקרקעין "לכל דירה בבית משותף צמוד חלק בלתי מסוים ברכוש המשותף של אותו בית משותף". קרי לכל בעל דירה עומדת זכות קניינית בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף המצטרפת לזכות הקניין של בעל דירה בדירתו.

11. הוראת סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין מוסיפה כי בעלי דירות בבית משותף רשאים לקבוע כי חלק מסוים של הרכוש המשותף יהא צמוד לדירה פלונית בבית, ומשהוצמד יהא חלק בלתי נפרד מהדירה. כך לשון הסעיף: "בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון, כמשמעותו בסימן ג' לפרק זה (להלן - התקנון), שחלק מסוים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית, ובלבד שלא יקבעו זאת ביחס לחדרי מדרגות, מעליות, מקלטים ומיתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות; הוצמד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד".

12. בהתאם לתקנון המוסכם הוצמדו שטחי גג לדירות הנתבעים.

13. בהתאם לתשריט הבית המשותף (שצורף לסעיף 4 לעיל), קומת הגג התחתון כוללת שלושה סוגי שטחים: שטח של 125.40 מ"ר המוצמד לדירת הנתבעים 1-2 (מסומן בתשריט בצבע כתום), שטח של 123.10 מ"ר המוצמד לדירת הנתבעת 3 (מסומן בתשריט בצבע כחול) וכן חלק מסוים הממוקם בצמוד לדלת הכניסה לגג המהווה רכוש משותף. בנוסף הגג שמעל הפיר מהווה אף הוא רכוש משותף.

14. לפיכך אין חולק וכך עולה ממסמכי הבית המשותף, כי גג הבית כולל חלקים אשר הינם רכוש משותף לכל דבר ועניין. עוד אין חולק כי הגישה והמעבר לגג הבית המשותף מתאפשרים רק מחדר המדרגות המצוי בקומה הרביעית וזה נעול בדלת פלדלת אשר המפתח לה מצוי בידי הנתבעים בלבד. מכיוון שמדובר ברכוש משותף הרי שיש לאפשר לבעלי הדירות גישה אליו וזאת באמצעות מפתח שיוותר בידי הנציגות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/25/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

15. לאור האמור לעיל, יש לאפשר לתובעת גישה לגג הבית המשותף אשר חלקו מהווה רכוש משותף. יחד עם זאת הנציגות עתרה לכך כי הגישה לגג תיעשה בשעות חירום ובעת הצורך בלבד וכך יש להורות.

ה. סוף דבר:

16. דין התביעה להתקבל.

17. אני מורה לנתבעים 1-3 להעביר לתובעת העתק מפתח לגג הבית המשותף על מנת לאפשר גישה לגג כשיעלה הצורך בלבד וזאת בתיאום מראש עם הנתבעים. ככל שמדובר על עת חרום וככל שלא ניתן יהיה לתאם עם הנתבעים תוכל הנציגות להיכנס לגג אף ללא תיאום.

18. כן אני מחייבת את הנתבעים 1-2 בהוצאות משפט לטובת התובעת בסך 1,000 ש"ח.

ניתן היום, 21.12.2022, כ"ז כסלו תשפ"ג, בהיעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני

מפקחת על רישום מקרקעין